Không. Chị T bị Cty buộc thôi việc, chị T không đồng ý với quyết định này → Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải
(Các bác suy nghĩ giùm em, em không chăc lắm)

Công ty Đông Đô trình bày: trước khi ra Quyết định kỷ luật buộc thôi việc, ngày 30/9/2005, HĐKL đã họp với thành phần: bà H: giám đốc công ty; ông D: phó giám đốc kiêm chủ tịch công đoàn công ty; bà L: cán bộ quản lý; chị h: tổ trưởng tổ buồng. Các thành viên thống nhất buộc thôi việc chị T với lý do:

- Làm gãy chìa khóa phòng 303 ngày 3/7/2005 nhưng không báo cho tổ kỹ thuật gây phiền hà cho khách, mất uy tín khách sạn
- thiếu ý thức tổ chức kỷ luật
- đôi co to tiếng với đồng nghiệp khi làm việc
- thiếu trách nhiệm nên xảy ra vấn đề tiêu cực với khách hang

Câu 5: Luật sư cần làm rõ những nội dung gì để chứng minh QĐ 28 buộc thôi việc chi T là trái pháp luật?

Làm rõ nội quy lao động hoặc thỏa ước lao động có qui định hành vi của chị T là bị buộc thôi việc không?

Trình tự thủ tục xử lý kỷ luật có đúng qui định của pháp luật hay không?

Trong buổi họp xử lý kỷ luật có sự tham gia của chị T hay không? Nếu chị T không có mặt thì công ty T đã triệu tập đủ 3 lần chưa?

Có biên bản xử lý kỷ luật?

Có sự tham gia của BCH công đoàn cơ sở hay không?

Những hành vi của T trước khi công ty ra quyết định số 25/ QĐ-TC đã bị lập biên bản hay chưa?

Tại cả 2 buổi hòa giải được triệu tập hợp lệ, đại diện công ty Đông Đô vắng mặt mà không có lý do chính đáng. TA lập biên bản không tiến hành hòa giải được và ra QĐ đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện công ty Đông Đô yêu cầu TA hoãn phiên tòa để hai bên tiến hành hòa giải. TA đồng ý hoãn phiên tòa theo yêu cầu của công ty Đông Đô.

Câu 6: Hướng xử lý như thê có đùng quy định của pháp luật không? Vì sao?

Sai. Không thuộc các căn cư hoãn phiên tòa (Điều 208 BLTTDS)

Bên cạnh đó, căn cứ theo qui định tại điều 182 BLTTDS thì vụ án giữa chị T và Cty Đông Đô không tiến hành hòa giải được vì Cty đã triệu tập hợp lệ đến 2 lần mà vẫn vắng mặt. Do vậy, yêu cầu của Cty không thể được chấp nhận. → Hướng xử lý sai.

Câu 7: Đến thời điểm cong ty ra QĐ BTV chị T, giữa chi T và cong ty tồn tại HĐLĐ gì?

Hợp đồng không xác định thời hạn (Theo qui định tại điều 38 Luật LĐ)

Câu 8: Nêu những lập luận để bảo vệ quyền lợi cho chi T?

Mở bài

Nội dung:

Việc Cty ra quyết định buộc thôi việc với chị T là không có căn cứ vì các lý do sau đây:

- Công ty không có chứng cứ rõ ràng về các hành vi vi phạm của chị T.
- Nội quy cty không qui định về việc nếu thực hiện những hành vi trên sẽ phải buộc thôi việc.
- Vì chị T không làm đơn xin nghỉ việc nên Cty Đông Đô mới ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc chị T. Rõ ràng, ý định bắt chị T phải nghỉ việc đã có từ trước nên quyết định buộc thôi việc là thiếu khách quan.
- ……..

Kết luận

Câu 9: Đề xuất với HĐXX hướng giải quyết vụ kiện về mặt nội dung?

- Hủy quyết định số 28/ QĐ-TC
- Nhận chị T lại làm việc